

1 **SESION ORDINARIA**

2 **144-2023**

3 Sesión ordinaria número 144-2023 celebrada por el Concejo Municipal del Distrito de
4 Tukurrique, al ser las 18 horas con 30 minutos del 16 de mayo de dos mil veintitrés. Con la
5 asistencia de los señores (as):

6 **Presidente Municipal:** José Carlos Vindas Ureña.

7 **Concejales Propietarios:** Silvia Ortiz Sánchez, Laura Calvo Pérez quien sustituye la ausencia
8 justificada del señor Héctor Agüero Luna, Andrea Sánchez Vega y Mario Moya Sánchez.

9 **Concejales Suplentes:** Carlos Fonseca Brenes y Martín Salas Casasola.

10 **Vice Intendenta Municipal:** Rocío Portuguese Araya.

11 **Ausencias justificadas:**

12 Wilberth Quirós Palma – Reunión con la Asociación.

13 Liz Amadelys Morales Rodríguez – Motivos de salud.

14 Héctor Agüero Luna – Motivos laborales.

15 Cristopher Sánchez Corrales – Motivos de estudio.

16 **Ausencias injustificadas: No hubo.**

17 **Secretaria:** Hazel Saborío Calderón.

18 **Visitantes:** No hubo.

19 **Oyentes:** No hubo.

20 **Artículo I.**

21 **Orden del Día**

22 Artículo I. Orden del día

23 Artículo II. Apertura de la sesión

24 Artículo III. Comprobación de quórum

25 Artículo IV. Audiencias (atención al público, juramentaciones)

26 Artículo V. Lectura y Aprobación del Acta Anterior

27 Artículo VI. Lectura de Correspondencia

28 Artículo VII. Asuntos de trámite Urgentes

29 Artículo VIII. Mociones de los señores Regidores

1 Artículo IX. Mociones o Informe del señor Intendente Municipal

2 Artículo X. Asuntos Varios

3 Artículo XI. Acuerdos

4 Artículo XII. Cierre de Sesión

5

6 **Artículo II**

7 **Apertura de la sesión**

8 El señor Vindas, presidente Municipal en ejercicio, da las buenas noches a los presentes; luego
9 da lectura al Orden del Día programado para la sesión de hoy el cual se aprueba en forma
10 unánime.

11

12 **Artículo III.**

13 **Comprobación de quórum**

14 El señor Vindas Presidente Municipal, procede a realizar la comprobación del quórum; y
15 determina que el mismo está completo.

16

17 **Artículo IV.**

18 **Audiencias (atención al público, juramentaciones):**

19 No hubo.

20

21 **Artículo V.**

22 **Lectura y Aprobación del Acta Anterior**

23 Este Concejo Municipal, con votos a favor de los regidores Vindas Ureña, Ortiz Sánchez, Calvo
24 Pérez quien sustituye la ausencia justificada del señor Agüero Luna, Vega Sánchez, Moya
25 Sánchez, acuerda por unanimidad de los presentes, aprobar el acta de la sesión ordinaria
26 n°143-2023 del C.M.D.T. en todos sus extremos.

27

28 **Artículo VI.**

29 **Lectura de Correspondencia**

1 **1. Oficio SINAC-ACC-OT-of-727-2023 suscrito por Freddy Pizarro Arias Jefe de la**
2 **Oficina Subregional de Turrialba SINAC** “Reciba un saludo de mi parte, la presente es
3 para externarles por segunda ocasión que al igual que ustedes, nosotros los funcionarios
4 públicos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, también estamos preocupados
5 por la alta incidencia en el tema de la caza, que acoge a los cantones de Turrialba, Jimenez
6 y en específico al distrito de Tucurrique.

7 Manifestarles que se han realizado diferentes acciones en torno al tema de la caza ilegal
8 de vida silvestre dentro del distrito en los últimos meses.

9 Dentro de las acciones, figuran principalmente patrullajes y atención de quejas ciudadanas,
10 estas se han llevado a cabo en días hábiles de trabajo (de lunes a viernes), así como
11 patrullajes los fines de semana y muy recientemente patrullajes en la recién terminada
12 Semana Santa.

13 Indicarles que, además de estas acciones se estaría coordinando con el encargado del
14 sector Tapanti, del Parque Nacional Macizo de La Muerte, para que ellos por cuestión de
15 horarios y días de trabajo, nos colaboren con patrullajes por la zona de El Duan, en
16 Tucurrique de Jimenez. Así como la creación de un posible grupo de COVIRENAS, que
17 atiendan con inmediatez las solicitudes de la sociedad civil, cuando los funcionarios SINAC,
18 no se encuentren presentes.

19 Indicarles, que este tema es muy sensible, ya que, por lo general, nosotros realizamos
20 estos patrullajes y atención de quejas, con resultados poco positivos, ya que las personas
21 que realizan esta actividad por lo general se dan a la fuga o son avisados de nuestra
22 presencia.

23 También indicarles nuevamente que aun, cuando sean poco positivos los resultados, de
24 aprensión, interposición de denuncias, decomisos u otros, nosotros seguiremos
25 programado patrullajes y esperaríamos dar algunas charlas a las escuelas y colegio de la
26 zona en torno a este y otros temas, para ir creando conciencia en los menores que van
27 para adultos.

28 Recalcarles nuevamente que ustedes como Consejo de Distrito Municipal, tienen el aliado
29 directo, que se llama Delegación de Fuerza Pública de Tucurrique, ellos como autoridades

auxiliares de esta oficina, perfectamente pueden ser convocados a dar respuesta a actividades de cacería ilegal en el acto.

Indicarles que es bastante difícil, estar atendiendo una sola comunidad todos los días, máxime cuando tenemos que ver el 70% de la provincia de Cartago, donde a diario ingresan quejas de muchos sitios.

Por último, indicarles, que si ustedes como concejales o como consejo municipal, tienen nombres de personas que realizan esta actividad, así como días, horarios, lugares etc, por favor hacerlo saber tanto a esta oficina como a la oficina de la Delegación de Fuerza Pública de Tucurrique, para poder tener más y mejores elementos para poder combatir la cacería ilegal.” **SE TOMA NOTA**

2. Oficio N°22-2023 suscrito por Alonso Alvarado Calvo Ingeniero Municipal “En respuesta al oficio S.M. 60-2023, quiero indicarles que rotundamente NO ACEPTO el llamado de atención realizado por ustedes, esto puesto que, no sé en qué se basan para indicarme que les parece que el procedimiento de notificaciones de las construcciones sin licencia constructiva no se está realizando como corresponde; por este motivo, les solicito me indiquen como gobierno local, en qué se basan (leyes, reglamentos y artículos específicamente) para hacer este tipo de afirmaciones y para ustedes cuál sería el procedimiento adecuado.

Por otra parte, este tipo de acciones o acuerdos que ustedes toman, no son procedentes, como regidores y/o como concejo municipal se toman atribuciones que no les corresponden, tal cual lo indica el Art.12 de la Ley 7794, Código Municipal; los invito para que lo lean y sepan cuáles son las atribuciones que les corresponde como concejo municipal.

Es importante mencionar que, uno de los departamentos del cual soy responsable, como lo es el control de construcciones, está realizando procedimientos tal cual lo indica la legislación vigente, por lo que, una vez más les aconsejo que tengan mucho cuidado cuando toman acuerdos o realizan comentarios sin saber lo que están diciendo; es por esto que les dejo a continuación una frase que escuché en algún momento para que analicen,

SESION ORDINARIA N°144-2023 / 16/05/2023

1 es la siguiente: “la ignorancia es atrevida”, tomen en cuenta esta frase cada vez que van a
2 decir algo que no sepan, ya que como la mayoría de las veces, ustedes hablan y toman
3 acuerdos con demasiada ignorancia.

4 Cuando vallan a decir algo o tomar acuerdos, estén seguros de lo que están hablando,
5 basándose en las leyes y reglamentos vigentes en nuestro país y no por lo que digan
6 terceras personas que tampoco tienen idea de lo que están hablando o ignoran la
7 legislación vigente de nuestra República.”

8 ➤ El señor Presidente menciona que el ingeniero tiene parte de razón porque el procedimiento
9 que se realizó no le compete al concejo, pero si siente que la nota viene con mucha falta
10 de respeto porque se hubiera limitado a responder que con respecto al acuerdo no era
11 competencia del concejo sencillamente. Porque tiene muy claro que todos alguna vez son
12 ignorantes en un tema, pero no le da cabida al ingeniero para que diga que casi siempre
13 las decisiones que se toman se hacen de manera ignorantemente. Por lo que para no
14 redundar mucho en el tema propone hacer una mesa de trabajo en donde se convoque al
15 señor Intendente y al ingeniero y se cree una comisión la cuál esté presente en la mesa de
16 trabajo para tratar los temas que le preocupan al concejo.

17 ➤ El regidor Moya Sánchez indica que primero se debe hacer la sanción, entonces que se le
18 solicite al señor intendente y que proceda. Porque quien vino a exponer la situación que ya
19 no puede más con las acciones del ingeniero fue el señor Intendente, el solicito la sanción
20 para el ingeniero.

21 ➤ La regidora Calvo Pérez menciona que si se debiera solicitar y que se haga con copia al
22 concejo.

23 ➤ El señor Presidente indica que, si fue de esa manera, pero de igual manera está mal hecho
24 el proceso por el concejo no tiene por qué interferir según lo que establece el código
25 municipal ese tema le compete al señor Intendente, por eso cree que es importante reunirse
26 con el señor Intendente y el ingeniero para que se pongan las cosas sobre la mesa y se
27 explique. Menciona que el ingeniero es “muy tuanis” pero la nota si fue redactada con
28 mucha falta de respeto.

- 1 ➤ El regidor Moya menciona que iba a solicitar una moción en donde se solicite al señor
2 Intendente que lo amoneste porque él fue el que hizo la solicitud.
- 3 ➤ El señor Presidente menciona que lo que cabe en el tema es que el señor Intendente
4 proceda, pero debe ampararse en una serie de artículos para que proceda según la ley.
- 5 ➤ La regidora Calvo Pérez menciona que el acuerdo se tomó con base a las fotos que él
6 mando en san Joaquín, entonces piensa que el señor ingeniero es ignorante también
7 porque si no hizo y no aplico los procedimientos.
- 8 ➤ El regidor Fonseca Brenes indica que el concejo lo que tiene y debe de hacer es explicarle
9 al señor Intendente lo que mando el ingeniero y solicitarle que él como jerarca actúe, no es
10 necesario reunirse porque el concejo no tiene nada que ver con el ingeniero.
- 11 ➤ El señor Presidente menciona que en la parte administrativa al que le corresponde
12 intervenir es al señor Intendente, pero por ejemplo se logra evidenciar que algo se está
13 haciendo mal se debe de intervenir y solicitarle al señor Intendente que debe actuar.
- 14 ➤ El regidor Fonseca indica que el queda fuera de la comisión porque según lo que le consulto
15 a Jeffry el concejo no tiene que meterse en el área administrativa que eso le corresponde
16 al señor Intendente. Y que el acuerdo se tomó y estaba mal fue por ser ignorantes en el
17 tema y no asesorarse.
- 18 ➤ La regidora con respecto menciona que entonces el concejo ya no puede hacer nada.
- 19 ➤ La comisión va a estar conformada por el señor Presidente Vindas Ureña y los regidores
20 Salas Casasola, Sánchez Vega, Calvo Pérez y Moya Sánchez.
- 21 ➤ El regidor Salas Casasola menciona que según el Art. 17 del inciso k del código municipal,
22 “que a la persona encargada de la alcaldía le corresponde nombrar, promover, remover al
23 personal de la municipalidad, así como concederle licencias e imponerle sanciones; todo
24 de acuerdo con este código y los reglamentos respectivos.”, por lo tanto, es un tema que le
25 corresponde al señor Intendente.

ACUERDO 1

26
27
28 Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes llevar a cabo una mesa
29 de trabajo el día viernes 19 de mayo a las 2:30 pm, cuyo objetivo tendrá analizar temas

SESION ORDINARIA N°144-2023 / 16/05/2023

relacionados con los procesos y permisos de construcción. Asimismo, se convoque a esta mesa de trabajo al señor Quirós Palma Intendente Municipal y al señor Alvarado Calvo Ingeniero Municipal. **ACUERDO EN FIRME.**

3. Copia del Oficio N°23-2023 remitido a la señora Luz Serrano Brenes suscrito Por Alonso Alvarado Calvo Ingeniero Municipal “Sirva la presente para saludarle y al mismo tiempo dar respuesta al oficio S.M. 59-2023 del Concejo Municipal, con respecto a la nota enviada por su persona con fecha 2 de mayo del presente año, de cual le indico que la respuesta al oficio que usted menciona en dicha nota fue respondida desde el año anterior bajo el Oficio 22-2022 de la Unidad Técnica de Gestión Vial, con fecha 4 de abril del 2022, en la cual se indicó lo siguiente:

“Sirva la presente para saludarle muy respetuosamente y al mismo tiempo dar respuesta a su nota, la cual le indico que el camino en cuestión no se encuentra dentro del inventario de nuestra red vial, por lo que, para hacer la solicitud de inclusión, se requiere principalmente de una nota firmada por **todos** los colindantes al mismo, donde aprueben que el camino sea recibido como público por el Concejo Municipal de Tucurrique; además, deben aportar los planos catastros de todas las propiedades colindantes al camino, si algún (a) propietario (a) se opone a esta solicitud, el camino no puede ser recibido por el Concejo Municipal.”

Es importante recordar que, para poder incluir actualmente un camino público en el Inventario de la Red Vial, se debe de tomar en cuenta que estrictamente el mismo mida 14.00m de ancho.” **SE TOMA NOTA.**

4. Nota suscrita por Isela Aguirre Chavarría y Julia Rojas Martínez representante legal de la Asociación Catrinx “Reciban un cordial saludo. Nos dirigimos a ustedes respetuosamente para solicitar que interpongan sus buenos oficios para que se cree una moción que aplique y haga valer la Ley N° 10.141 denominada Servicio Municipal de Atención de Animales de Compañía y se establezca el convenio con el SENASA.

1 En nuestro país se hace cada día más evidente la creciente sensibilización de la ciudadanía
2 ante la necesidad de garantizar la protección de los animales en general, y particularmente
3 de los animales que viven en el entorno humano, en tanto de que son seres dotados de
4 sensibilidad cuyos derechos deben protegerse.

5 Es indispensable lograr el reconocimiento del bienestar animal como un asunto de gran
6 importancia, mediante la planeación del desarrollo de nuestras acciones y la medición de
7 las consecuencias de las mismas; el deber ineludible de propiciar el rescate de nuestra
8 relación respetuosa con los animales, en razón de la más digna expresión de nuestra
9 cualidad humana.

10 Resulta inadmisibile que los animales continúen siendo víctimas de maltrato deliberado,
11 indiferencia y descuidos por negligencia, si ellos contribuyen al mantenimiento de nuestra
12 vida. La omisión al no accionar en estos temas viene siendo maltrato también.

13 Como sociedad tenemos que hacernos cargo de este problema con un nivel de gravedad
14 al que hemos hecho la vista gorda durante años.

15 Debemos comprender que este no es sólo un problema animal, sino que también es
16 humano y que afecta al medio ambiente. La tenencia responsable de mascotas y animales
17 de compañía debe, en lo posible, hacerse cargo de todas las implicancias y perjuicios que
18 se puedan ocasionar.

19 El efecto de responsabilidad que esta ley, que en su completo rigor puede cumplir, se verá
20 demostrado solo si actuamos ahora. Los municipios tienen el deber de garantizar el
21 bienestar de los animales que se encuentran dentro de su territorio y adoptar las medidas
22 necesarias para este fin, ya que, en la medida de que nosotros tengamos la capacidad de
23 tener animales sanos, en esa misma medida vamos a tener seres humanos sanos, esto de
24 acuerdo con el concepto global de la OMS 'Una Sola Salud', que es un enfoque unificador
25 integrado que procura equilibrar y optimizar de manera sostenible la salud de las personas,
26 los animales y los ecosistemas.

27 Ahora, teniendo en cuenta la importancia del concepto de Una Sola Salud, se considera
28 que:

- La Municipalidad, al amparo de lo establecido por el Código Municipal, en su artículo 3, le corresponde la administración de los intereses y servicios cantonales, así como apoyar las políticas de fortalecimiento en el ámbito de seguridad ciudadana y el orden público.
- En el artículo 50 de nuestra Constitución Política menciona: "Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado."
- La Municipalidad, de acuerdo con el artículo 4 del Código Municipal, posee la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política para concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
- La Ley No. 10141 denominada Servicio Municipal de Atención de Animales de Compañía, faculta a las municipalidades a brindar el servicio en pro del bienestar animal a través de campañas de castración, vacunación y programas educativos accesibles para la comunidad.

En los últimos años se han incrementado en extremo los casos de abandono y/o maltrato de animales en condición de calle en el cantón, y la única manera de atender esta situación, generada por nosotros mismos, es brindándoles protección, educando a la comunidad, sancionando su mala tenencia y, en el caso de los perros y gatos, esterilizándolos y fomentando la adopción responsable.

La salud pública, la protección y responsabilidad con los animales, y la planificación urbana, son tres elementos que tenemos que conjugar para que en algún momento se genere la convivencia armónica con los animales.

Una sociedad que asegura el bienestar de los animales es una sociedad que avanza.

Por eso la importancia de que la Municipalidad establezca convenio con el SENASA, ya que, este tiene por objetivo fortalecer y apoyar los programas en bienestar animal que tanto SENASA como la Municipalidad se encuentren o estén por desarrollar, así como, desarrollar estrategias conjuntas para prevenir y mitigar situaciones de maltrato animal, sin

dejar de lado la colaboración de entidades de protección y defensa de los animales y trabajando en conjunto con la ciudadanía.

Por último, nos gustaría adjuntar una frase que resume lo que esta moción significa: “Estoy a favor del derecho de los animales, al igual que del derecho de los humanos. Ese es el camino de un ser humano completo” - Abraham Lincoln. Por todo lo expuesto y agradeciendo de antemano.”

- El señor Presidente menciona le gustaría analizar la nota antes de tomar un acuerdo con respecto al tema.

5. Oficio N°06089 suscrito por Vivian Garbanzo Navarro Gerente de Área de Fiscalización y Desarrollo Local de la Contraloría general de la República “Se les reitera lo indicado mediante el oficio n.º DFOE-LOC-0818(04801) de 14 de abril de 2023, sobre la necesidad de mantener **informado al Órgano Contralor cada mes**, del avance de las gestiones para garantizar el nombramiento definitivo del titular de la Auditoría Interna de esa Municipalidad **sin que, para ello, medie un requerimiento expreso**; ya que, a la fecha, no se ha recibido detalle del progreso para este mes. La Contraloría General, quedó a la espera de que el Concejo Municipal de Distrito, tomará un acuerdo un acuerdo en firme, referente a las acciones que iba a seguir para, revisar las condiciones del concurso, analizar las causas de la falla y realizar los ajustes para propiciar la participación de personas que cumplan los requisitos mínimos y los demás que se establezcan, de conformidad con el punto 2,4,1 de los *Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la CGR (Lineamientos)*¹.

Por lo anterior, y como parte del seguimiento **se les solicita nuevamente**, se informe sobre las acciones necesarias para concretar el nombramiento del titular de la Auditoría Interna de manera indefinida, de conformidad con lo establecido por la Ley General de Control Interno (LGCI)² y los *Lineamientos*; **remitiendo los avances correspondientes de manera mensual al Órgano Contralor, sin que para ello, medie un requerimiento expreso**; cumpliendo a cabalidad con lo necesario, debiendo también actualizar el cronograma, tomando en consideración las situaciones suscitadas pero tomando las

1 previsiones para garantizar el nombramiento del titular de la Auditoría Interna de esa
2 Municipalidad en el menor tiempo posible.”

3 ➤ La secretaria indica que ella ya envió el informe mensual en donde se menciona de la
4 reunión que se tuvo la semana pasada en la federación con respecto al puesto de auditor.

5 ➤ El señor Presidente menciona que con respecto al tema del auditor cree que no se van a
6 escapar de contratarlo a tiempo completo porque a medio tiempo esta muy complicado
7 porque por más ajuste que se haga el salario sigue quedando muy bajo y para un
8 profesional no es atractivo el puesto.

9 ➤ La regidora Calvo Pérez menciona que el señor Presidente dijo que si se contrata a tiempo
10 completo entonces hay que subirles el sueldo a todos.

11 ➤ El señor Presidente indica que solo se le sube el sueldo al señor Intendente y a la señora
12 Vice Intendente según lo que establece la ley, y el señor Intendente debe ganar un 10%
13 más que le salario más alto y la señora Vice Intendente se le debe de pagar el 80% de lo
14 que gana el Intendente.

15 ➤ La señora Vice Intendente hace mención que como concejo deben de evaluar lo que va a
16 pasar ya con la ida de la Joya y de donde se va a cubrir ese dinero de donde se va a agarrar
17 y como se va a sustentar el pago del salario del auditor.

18 ➤ El regidor Fonseca Brenes menciona que tiene muy claro el tema pero que la contratación
19 del auditor es una obligación que tiene el concejo.

20 ➤ El señor Presidente menciona que se deben de pensar muchas cosas porque con el pago
21 de salarios va a ser muy complicado, y con la contratación del auditor va a ser
22 económicamente más costoso y con la ida la Joya va a estar más complicado. Pero enfatiza
23 que se debe de contratar pero que se van a tener que dejar de hacer proyectos para poder
24 cubrir los gastos que va a dejar el retiro de la Joya.

25 ➤ El regidor Fonseca Brenes menciona que se quiera o no, se pueda o no se debe hacer la
26 contratación.

27 ➤ La regidora Calvo Pérez menciona que desde hace mucho tiempo se debía haber hecho la
28 contratación.

- El señor Presidente menciona que la vez pasada que se presentó un muchacho por el puesto, pero para él, el salario era de por lo menos millones y medio.
- El regidor Moya Sánchez consulta porque no se tira de nuevo el concurso.
- El señor Presidente menciona que todo lleva su tiempo, ya la semana pasada se reunieron con el oferente y se envió la consulta a la unión con respecto el salario, entonces hay que esperar para ver si se puede o no y si le conviene al oferente el puesto con su respectivo salario. Y que de todos modos el concurso se debe de realizar pero que todo lleva su tiempo.

6. Oficio N°ANAI-034-2023 suscrito por Jonathan Espinoza Segura Director Ejecutivo de la ANAI “Reciban un cordial saludo de parte de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI).

La presente tiene por motivo informar a las administraciones municipales sobre el seguimiento al trabajo que ha realizado ANAI en reclamo por el aumento desproporcionado en las tarifas que deben pagar los Gobiernos Locales por el uso de la plataforma SICOP. Como parte de las reuniones llevadas a cabo con personeros del Departamento de Compras Públicas del Ministerio de Hacienda, se nos informó la posibilidad de **analizar solicitudes de exoneración de pago por el uso del Sistema Digital Unificado de hasta un 10% de la tarifa.**

Estas exoneraciones se otorgarán mediante autorizaciones especiales.

Dado que ANAI no cuenta con la legitimidad para efectuar el trámite solicitado de manera colectiva, Hacienda indicó que **cada municipalidad debe realizar la solicitud de rebaja y enviar la información especificada.**

Dicha solicitud se debe efectuar con base en el numeral 6.2 del lineamiento especificado en la Circular MH-DCoP-CIR-0019-2023 - Lineamiento para el otorgamiento de autorizaciones especiales reguladas en el artículo 38 del “Reglamento del modelo tarifario para el uso del sistema digital unificado”, Decreto Ejecutivo N°43807-H, el cual define el procedimiento para atender las solicitudes de autorizaciones especiales para el uso del Sistema Digital Unificado (entendido éste como el Sistema Integrado de Compras Públicas,

SICOP) planteadas por los sujetos amparados por el artículo 1 de la Ley 9986. En los documentos adjuntos detallamos la información a remitir para la realización de dicho trámite.”

ACUERDO 2

Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes enviar copia del **Oficio N°ANAI-034-2023** suscrito por Jonathan Espinoza Segura Director Ejecutivo de la ANAI, al señor Quirós Palma para que realice la solicitud de exoneración de pago por el uso del Sistema Digital Unificado de hasta un 10% de la tarifa, por medio de una solicitud especial. Es importante recalcar que dicha solicitud se debe efectuar con base en el numeral 6.2 del lineamiento especificado en la Circular MH-DCoP-CIR-0019-2023 - Lineamiento para el otorgamiento de autorizaciones especiales reguladas en el artículo 38 del “Reglamento del modelo tarifario para el uso del sistema digital unificado”, Decreto Ejecutivo N°43807-H, el cual define el procedimiento para atender las solicitudes de autorizaciones especiales para el uso del Sistema Digital Unificado (entendido éste como el Sistema Integrado de Compras Públicas, SICOP) planteadas por los sujetos amparados por el artículo 1 de la Ley 9986.**ACUERDO EN FIRME.**

7. Oficio N° INDER-GG-DRT-RDCE-OTTU-OFI-0302-2023 suscrito por Karla Quesada Mora de la Oficina de Desarrollo Territorial de Turrialba “Por medio de la presente le saludamos cordialmente y a la vez le indicamos que efectivamente la finca N° 3-124095, plano catastrado C-694976-1987, con un área 5 ha 9896.83, es propiedad del instituto y no se pueden tramitar segregaciones debido a que la mayor parte del terreno se encuentra dentro del área de protección de la naciente captada que abastece a el pueblo de san Joaquín. Por lo tanto, en esta área la oficina Territorial de Turrialba no autoriza construcciones de ningún tipo.

Esta oficina se encuentra realizando un censo para determinar cuántas familias se encuentran ocupando ilegalmente esos terrenos.”

1 **ACUERDO 3**

2 Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes enviar copia del oficio N°
3 **INDER-GG-DRT-RDCE-OTTU-OFI-0302-2023** suscrito por Karla Quesada Mora de la Oficina
4 de Desarrollo Territorial de Turrialba al Ingeniero Alvarado Calvo para los trámites
5 correspondientes. **ACUERDO EN FIRME.**

6
7 **8. Oficio N°MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRTC-DPCJIME-UO-093-2023 suscrito por Rodolfo**
8 **Castro González Jefe de la Delegación Policial de Jiménez** “Por este medio me permito
9 saludarle y así mismo invitarle a la mesa de articulación, misma a realizarse el martes 30
10 de mayo de los corrientes, de las 09:00 a 11:00 hrs, en el Salón parroquial de Juan Viñas,
11 ubicado a un costado de la iglesia católica, lo anterior con el objetivo de efectuar las
12 acciones necesarias para el adecuado seguimiento y evaluación del despliegue de la
13 Estrategia Sembremos Seguridad, tal forma que se logre fortalecer la coordinación
14 interinstitucional a nivel local para el abordaje integral de la fenomenología de inseguridad
15 (causas estructurales, factores de riesgo e incidencia delictiva) en el territorio.
16 Importante señalar que sería de vital importancia su participación al respecto, para lo cual
17 les agradecería la confirmación de su asistencia o de una representación de su institución
18 quien pueda tomar decisiones al correo delegacion.jimenez@fuerzapublica.go.cr.”

19 ➤ El señor Presidente menciona que unos días antes le recuerde al concejo para coordinar
20 quienes pueden asistir a la reunión.

21
22 **9. Correo electrónico suscrito por Shirley Marín González Asesora del Ministerio de**
23 **Presidencia** “Me refiero a su oficio Oficio S.M. 65-2023, en el que solicitan se sirva este
24 Ministerio considerar la conveniencia de convocar el proyecto de ley N. 23.564. Al respecto
25 y según conversación telefónica con la señorita Hazel Saborío Calderón el día de ayer, me
26 permito solicitarles con todo respeto, se aclare si el número de proyecto de ley es el
27 correcto, siendo que está relacionado con la creación de un área silvestre protegida, o por
28 el contrario se refieren al expediente 23.654 AUTORIZACIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL
29 DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE PARA QUE DONE UN TERRENO DE SU PROPIEDAD

A LA ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
SANITARIO DE TUCURRIQUE DE JIMÉNEZ?

Agradezco se sirvan responder a la brevedad, a fin de poder valorar si procede o no la
convocatoria.”

➤ La secretaria menciona que con respecto al acuerdo que se tomó en la sesión anterior
dirigido a la ministra de presidencia, recibió una llamada de la asesora de presidencia la
cual le indicó que le parecía que el número de proyecto de ley estaba incorrecto y revisando
con la ayuda de la asesora si efectivamente estaba incorrecto ya que es un proyecto
relacionado con la creación de un refugio de vida silvestre, en el acuerdo según le indico el
regidor Agüero Luna se puso el proyecto de ley N° 23.564 pero el número correcto es
23.654 por lo que procedió a hacer la corrección y enviarlo nuevamente ya como se lo
indicó la asesora.

➤ El señor Presidente menciona que el gobierno está revisando con lupa cada detalle y que
es un proceso que así debe de ser.

ACUERDO 4

Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes notificar a la señora
Marín González Asesora del Ministerio de Presidencia, que con respecto al oficio S.M. 65-2023
en donde se solicita al Ministerio de Presidencia considerar la conveniencia de convocar el
proyecto de ley N. 23.564, se realiza la corrección ya que el número de proyecto de ley está
incorrecto, el proyecto de ley al que se solicita considerar la conveniencia de convocar es el
Proyecto de Ley N° 23.654 “Autorización al Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique para
que done un terreno de su propiedad a la Asociación Administradora del Acueducto y
Alcantarillado Sanitario de Tucurrique de Jiménez”. **ACUERDO EN FIRME.**

Artículo VII.

Asuntos de trámite Urgentes

No hubo.

1 **Artículo VIII.**

2 **Mociones de los señores Regidores**

3 No hubo.

5 **Artículo IX.**

6 **Mociones o Informe del señor Intendente Municipal**

7 **1- Informe Intendencia.**

8 No hubo.

10 **2- Informe Vice Intendencia.**

11 Explica que el miércoles 17 de mayo recibí a estudiantes de la UNED en la Casa de la Cultura
12 que van a colaborar con el mural y vienen a realizar cuatro entrevistas, por lo cual solicita el
13 respectivo permiso para ausentarse de sus funciones administrativas en el concejo para
14 acompañar y guiar a las personas ya no conocen el pueblo.

16 **ACUERDO 1**

17 Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes autorizar a la señora
18 Portuguese Araya Vice Intendenta del Concejo Municipal, para que el día miércoles 17 de mayo
19 se presente a realizar unas entrevistas a la Casa de la Cultura con el apoyo de estudiantes de
20 la UNED para la contratación de la persona que se va a encargar de realizar el mural de la
21 Casa de la Cultura SIKIVI. **ACUERDO EN FIRME.**

23 **Artículo X.**

24 **Asuntos Varios**

25 **1. Presidente Vindas Ureña:** Con respecto a la sesión extraordinaria 37-2023 que se tuvo
26 con la directora del HWAT es necesario valorar la posibilidad de hacer la solicitud a la
27 empresa de buses para que puedan incluir la ruta del hospital nuevo ya que muchas
28 personas de la comunidad se verían beneficiadas con esta solicitud.

- 1 ➤ El regidor Fonseca Brenes indica que sería correcto invitar a las personas encargadas del
2 transporte público a la empresa para exponerle la situación y la necesidad del pueblo.
- 3 ➤ El señor Presidente menciona que sería importante por lo cual se le va a hacer la solicitud
4 a la empresa y mencionar la posibilidad de organizar una reunión.

5

6 **2. Concejal Moya Sánchez:** Comenta que es importante que se tome en cuenta el tema de
7 la Joya en la reunión que se va a realizar con el ingeniero porque es importante que el
8 ingeniero ayude que en temas de construcción y relacionado se le ponga mano dura para
9 que por cada construcción se le exija los permisos y pagos correspondientes y así el
10 concejo reciba ingresos de esta área y ayude a disminuir el impacto que deja la ida de la
11 Joya.

12 ➤ El regidor Fonseca Brenes menciona que se debería de solicitarle al señor Intendente
13 que le solicite al ingeniero que realice visitas y cada construcción que no tenga permisos
14 de construcción se les exija.

15 ➤ El señor Presidente menciona que es un tema complicado y que el problema es que
16 hay muchas casas es que las personas no presentan los requisitos indispensables para
17 un permiso de construcción, al final terminan construyendo de igual manera. Según le
18 habían dicho se les aconsejaba a las personas que construyeran y si les intervenían
19 que nada más de pagar la multa y seguir con el proceso; indica que el señor Beltrán de
20 FEDEMUCA les aconsejó la contratación de un inspector el cual ayudaría mucho en
21 ese tema.

22 ➤ El regidor Moya Sánchez menciona que para eso está Felipe, pero que se pongan a
23 pensar hace cuanto no se hace un proyecto en el concejo, y en ese tiempo que hace
24 Felipe y el ingeniero, que por lo que le parece es que no están haciendo absolutamente
25 nada, y que no se debería de contratar a alguien más si para eso la junta vial contrato
26 a Felipe.

27 ➤ El señor Presidente menciona que a lo que se refiere el regidor Moya quiere aclarar que
28 el concejo todos los funcionarios son polis funcionales que hacen funciones que no le
29 corresponden y así es la situación de Felipe, y es un funcionario que hace bien su

trabajo, actualmente se ha estado encargando con el INDER, con el MOPT, con RECOPE, con la COMCURE, y que para su parecer muchas veces realiza más funciones que las que debe de hacer y tiene gran conocimiento del tema.

ACUERDO 1

Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes solicitar de manera formal a la señora Álvarez Orosco de la Dirección Técnica del Consejo de Transporte Público; que la Ruta N°348, que opera el servicio de nuestras comunidades San Miguel, El Congo, Sabanillas, Tucurrique, Las Vueltas, San Joaquín a la Ciudad de Turrialba y viceversa, tras la construcción del nuevo hospital de William Allen Taylor, a siete kilómetros hacia el Sur Oeste sobre la Vía 10 hasta punto de entrada sector Susanita, donde se desvía en calle urbana de servicio aproximadamente un kilómetro y medio, consideramos se volverá difícil el ingreso de nuestros administrados hasta este sector, ya que significa trasladarse caminando dos kilómetros desde donde los deja el servicio de transporte público, en muchas ocasiones esta población de usuarios de condiciones especiales y vulnerabilidad, por las causas de su visita para atención médica por lo tanto, consideramos que será un problema el poder ser atendidos en tiempo establecido, debido a los horarios establecido de atención como son, por lo que se propone considerar la siguiente propuesta con la justificación de horas para el ingreso de la ruta N°348 al HWAT :

Horarios	Sentido	Observaciones
05:00	2--1	Citas exámenes de Sangre
07:00	2--1	Citas
08:00	1--2	Recoge Usuarios Fueron Exámenes 05:00 Horas
10:00	2--1	Servicio Adiciona
17:30	1--2	Salida Ultima hora Consulta
16:30	2--1	Entrada Visita Pacientes Hospital
21:00	1--2	Salida Visita Pacientes Hospital
19:00	2--1	Entrada empleados horario Nocturno Hospital

1 Por tanto, con todo respeto como gobierno local, en defensa del interés público de los
2 habitantes de las comunidades que representamos solicitamos ante el Consejo de Transporte
3 Publico, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, órgano rector del servicio de transporte
4 publico modalidad autobús en nuestro país, que La Empresa Tencio y Mora, es la operadora
5 de la Ruta N°348, cuya descripción de recorrido es Turrialba- Pejibaye-El Humo – Oriente-
6 Tucurrique - Sabanilla , se le autorice para que brinde el servicio de la Ruta N°348, en el punto
7 de ingreso al tramo que lleva al Hospital William Allen Nuevo, se desvíe e ingrese sobre ese
8 tramo de vía urbana hasta los proximidades del Hospital, por las consideraciones
9 anteriormente mencionadas. **ACUERDO EN FIRME.**

10

11 **Junta Vial:**

12 No hubo.

13

14

15 No hubo.

16

17

18

19 Al ser las diecinueve horas con cuarenta minutos el señor Presidente Municipal cierra la sesión
20 al no haber más asuntos que tratar.

21

22

23

24

25 JOSE CARLOS VINDAS UREÑA

26 PRESIDENTE MUNICIPAL

27 **ÚLTIMA LINEA**

28

HAZEL SABORÍO CALDERÓN

SECRETARIA MUNICIPAL a.i